



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/484/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

1	נוריאליאן אורטל	תובעים
2	נוריאליאן דניאל	
באמצעות עו"ד בן עזרא אילנית בן גוריון דוד 11, בני ברק טל': 0522996680		

נגד		
1	אלי ממון	נתבעים
2	תהילה ממון	
3	קירשנבאום לוי יצחק	
4	קירשנבאום שרה חנה	
באמצעות עו"ד אנגל איתן בית לחם 8, רמת גן טל': 0505792271 פקס: 036134308		

פסק דין

1. לפניי תביעה לסילוק ידם של הנתבעים משטח של 33.5 מ"ר שלטענת התובעים מחזיקים שלא כדין.

תמצית העובדות וטענות הצדדים

2. עניינו בבית הראוי להירשם כבית משותף ומצוי ברחוב טהון 20 חולון, הידועים גם כגוש 6018 חלקה 294 (להלן: **המקרקעין** או **המגרש**). הבית מורכב משני מבנים השוכנים על מגרש בגודל של 629 מ"ר, כאשר התובעים מחזיקים בחלקה בשטח 281 מ"ר (להלן: **חלקת התובעים**), והנתבעים מחזיקים בחלקה בשטח 348 מ"ר (להלן: **חלקת הנתבעים**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/484/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. ביום 15.12.2022 הגישו התובעים תביעה לסילוק יד כנגד הנתבעים, באשר לטענת התובעים הנתבעים מחזיקים שלא כדין בשטח של 33.5 מ"ר על חשבון התובעים. כמתואר בכתב התביעה, ביום 7.12.2014 רכשו התובעים את המבנה שבבעלותם כיום ממשפחת ממון, כאשר בהסכם המכר נכתב כי הבית מצוי על שטח הרשום באישור זכות החכירה של רמ"י בגודל של 314.5 מ"ר. ואולם, בשלב מאוחר יותר התברר לתובעים כי גודל השטח בו הם מחזיקים עומד על 281 מ"ר בלבד וכי 33.5 מ"ר החסרים נמצאים בשטחה של בעלי המבנה דאז המצוי בחלקת הנתבעים [במסגרת הדיון בקדם המשפט הסבירו התובעים כי רכשו את הדירה ללא משכנתא, אך בסביבות שנת 2017 ביקשו למשכן את הבית וכך התגלה הפער בין הרישום ובין המצב בשטח – ראו פרוטוקול הדיון מיום 18.9.2023, עמ' 1-2].
4. לטענת התובעים, פנייתם לבעלים דאז באמצעות פניית עורך דין פנחס גרון מיום 31.7.2019 להשיב את חלקם לא נענתה (להלן: **פניית עו"ד גרון**). מנגד, הבעלים דאז של חלקת הנתבעים (גולדברג) הגישו בשנת 2020 תביעה לבית המשפט המחוזי בפסק דין הצהרתי בו התבקש להכריז שהחלקה בבעלותם היא בשטח של 348 מ"ר. ובמסגרת ההליך בבית המשפט המחוזי עמדת רמ"י הייתה כי שטחה של החלקה אשר בבעלות התובעים הוא מחצית משטחה של החלקה כולה – 314.5 מ"ר, ואולם לאחר שהתקיים קדם משפט אחד הבעלים דאז ביקש למחוק את תביעתם.
5. מאז, פעלו התובעים לקבל חזרה את החזקה על דרך של הסכמה, גם לאחר העברת זכויות חלקת הנתבעים, אך בעלי חלקת הנתבעים סרבו להשבת האמור ומכאן לסעד המבוקש להשבה של 33.5 מ"ר משטח חלקת הנתבעים לחלקת התובעים וכפועל יוצא מכך לשנות את תווי הגדר כיום.
6. במסגרת כתב ההגנה מטעם הנתבעים 1-2 (להלן: **ממון**) נטען כי ממון הם אינם בעלי זכויות המקרקעין אלא שוכרים ועל כן דין התביעה שעניינה בסילוק יד להימחק. חרף האמור, נטען גם לגופו של עניין שמקדמת דנא המקרקעין לא חולקו באופן שוויוני בין בעלי החלקות וחלוקת המקרקעין כיום היא בדיוק החלוקה שהייתה למן יומו הראשון. כמו כן, נטען כי התובעים בעצמם חתמו על תשריט מדויק של המגרש כפי שהוא היום וידעו על החלוקה האמורה.
7. ביום 26.2.2023 הוגשה מטעם התובעים בקשה לצירוף נתבעים ולתיקון כתב התביעה במסגרתה נטען כי התביעה הוגשה נגד הנתבעים 1-2 אשר לטענת התובעים החזיקו בפועל בשטח החלקה מושא התביעה ואף ערכו שיפוצים נרחבים במקום. אך לאחר הגשת כתב התביעה ובמסגרת הגשת כתב ההגנה מטעם הנתבעים 1-2 נטען על ידי ממון כי זכות החכירה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/484/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לחלקת הנתבעים נרכשה על ידי הנתבעים 3-4 (להלן: **קירשנבאום**) ועל כן התבקש לתקן את כתב התביעה על דרך הוספת קירשנבאום לרשימת הנתבעים.

8. כתב התביעה המתוקן הוגש ביום 3.3.2023 וביום 7.6.2023 הוגש כתב הגנה מטעם קירשנבאום במסגרתו נטען כי גבולות המגרש כפי שהם היום חולקו כך עוד מלפני יותר מ-60 שנה על ידי החברה המשכנת לכל הבנוי בו והינו על פי היתרים ואישורים של כל בעלי החלקה הקודמים לתובעים. עוד נטען, כי התביעה מהווה ניסיון לברר סוגיה של בעלות על קרקע הידועה מזה 70 שנה, וזאת בדרך אגבית ובאצטלה של תביעה לסילוק יד, מה עוד שלא ברור מאיזה חלק דורשים התובעים לסלק את ידם של הנתבעים. כמו כן, בשל צורתו הייחודית של המגרש – מעין טרפז, לא ניתן לחלקו באופן שווה. על כן, חרף טענת המינהל בהמרצת הפתיחה, כי המקרקעין חולקו באופן שוויוני, הרי שבפועל לא זו הייתה החלוקה שהתבצעה. באשר להסתמכות התובעים על ההליך בהמרצת הפתיחה נטען כי זו נמחקה לבקשת החוכרים הקודמים ללא כל קשר לעמדת רמ"י, ושבית המשפט המחוזי לא הביע כל עמדה בסוגיה ולא התקיים כל דיון לגופו של עניין.

9. כמו כן נטען כי התובעים חתמו בעצמם, טרם רכישת החלקה בבעלותם, על תשריט מדויק של המגרש כפי שהוא כיום (המצורף כנספח 2 לכתב ההגנה), ביקרו בשטח וידעו על החלוקה וגודלו של המגרש. זאת ועוד, לטענת הנתבעים חוזי המנהל מסייגים את גודל הקרקע המופיעה בחוזה שאין מדובר בשטח מדויק ויכולות להיות סטיות בגודל השטח.

10. נוסף על כך, מתואר אף כי הוריהם של הבעלים הקודמים הגישו בעבר מספר בקשות להיתרי בנייה עליהן חתמו הבעלים בעבר של חלקת התובעים, ולבקשות צורפו תשריטי "תכנית מגרש" המעידים כי החלוקה דאז זהה לזו כיום. בכך ניתן לראות כי קיימת הסכמה היסטורית לחלוקה של המגרש כפי שהתבצעה על-ידי החברה המשכנת.

ההליכים הדיוניים

11. ביום 18.9.2023 התקיים קדם משפט במסגרתו גוללה ב"כ התובעים את השתלשלות העניינים שקדמו לתביעה וציינה כי במסגרת ההליך בבית המשפט המחוזי הופנו הצדדים אל גישור שצלת, אולם באופן מפתיע הבעלים הקודמים של חלקת הנתבעים החליטו למחוק את תביעתם. מנגד, לטענת הנתבעים, הגישור לא צלח וההליך הופסק מטעמים שאינם קשורים לתביעה עצמה. לגופו של עניין נטען על ידי הנתבעים כי מדובר בצורת מגרש לא סטנדרטית והחברה המשכנת חילקה אותו בצורה מיטבית אז על דעתה. מאז יש הסכמה של כל בעלי החלקות שהיו עד היום לחלוקה האמורה. הנתבעים גם התייחסו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/484/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באופן ספציפי למחסן שמצוי לכאורה בחלק התובעים ונטען כי מדובר במחסן שנבנה בשנת 1958 והוא בנוי כדין ומצוי אף במפרט שהוגש בשנת 1971. עוד נטען על ידי התובעים כי על אף שעמדת רמ"י היא שחלוקת המגרש היא שוויונית, אף רמ"י מסייג שהמצב בשטח שונה.

12. בתום הדיון הצעתי לצדדים להידבר על סמך האמור בדיון ולהגיע להסכמות, אולם אלו לא הושגו ומשכך נקבע התיק להוכחות. כמו כן, ביום 10.3.2024 התקיים ביקור במקום במסגרתו הבעתי את עמדתי כי נכון להגיע להסכמות בעניין שימוש בחלק משטח הנתבעים, הנתבעים קיבלו את ההצעה אך התובעים סירבו לקבל הועמדו על קיום דיון הוכחות.

13. ביום 23.3.2024 התקיים דיון הוכחות במסגרתו נחקרו הצדדים וכן המומחה מטעם הנתבעים, אינג' ושמאי מקרקעין רחמים שרים (להלן: **שרים**) שהגיש חוות דעת בנושא חלוקת המגרש. התובעים ביקשו לחקור גם את המצהירה מטעם רמ"י, ואולם בהחלטתי מיום 21.7.2024 קבעתי כי המצהירה לא תיחקר וזאת מהטעמים שפורטו בהחלטה.

סיכומי הצדדים

14. בסיכומי התובעים נטען כי עמדו בנטל להוכיח כי השטח בבעלותם הוא 314.5 מ"ר שחלקו נלקח על ידי הנתבעים, כפי שהוכח מהמסמכים שצורפו לתיק מוצגיהם (כ-15 במספרם) שנערכו סביב רכישת החלקה על ידי התובעים וקודמיהם ומהם עולה כי החלקה בבעלותם היא בשטח של 314.5 מ"ר. כמו כן התובעים מיקדו טיעוניהם ביחס לחוות דעתו ועדותו של שרים, ובין היתר נטען כי בחוות הדעת מטעם שרים ניתנה התייחסות יתר למצב שבשטח במקום להתבסס על המצב הרצוי בהתאם למסמכים שהוצגו על ידי התובעים וחלק מהמסמכים אף קיבלו פרשנות מוטעית. כמו כן, נפלו טעויות בחישובי השטחים שלא התבססו על מפת מדידה רלוונטית. בנוסף, התובעים דוחים את התזה של הנתבעים המבוססת על חוות דעת של שרים, כי מצב החלוקה בשכונה הוא לא שוויוני ועל כן מדובר בהרחבת חזית ואף לגופו של עניין נטען כי הטענה לא הוכחה. אף הסתמכותו של המומחה על פסק דין דומה בנושא לא יכולה הייתה להועיל לנתבעים מאחר שמדובר בעובדות שונות לחלוטין. לטענת התובעים, הסתמכות הנתבעים על המצב בשטח לא הייתה יכולה לסייע להם שכן על ויתור במקרקעין להיות ברור, מפורש, חד משמעי ולא משתמע. מאחר שהוכח כי זכות הבעלות של התובעים היא בשטח של 314.5 מ"ר, הרי שהנתבעים מחזיקים שלא כדין בשטח עודף על חשבונם ויש להורות על סילוקם משטח זה. משכך התבקש להורות לנתבעים להרוס את המחסן והגדר הבנויה הנמצאת בשטחם כך ששטח זה בגודל 33.5 מ"ר יהיה פנוי מכל אדם ומכל חפץ והנתבעים יוכלו לעשות בו שימוש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/484/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. הנתבעים בסיכומיהם אינם מכחישים את העובדה כי החלקה אשר בבעלותם גדולה יותר מחלקת הנתבעים, אך טוענים כי מדובר בתביעה חסרת תום לב שעניינה הוא תביעת בעלות במסווה של סילוק יד. משכך, קיים ספק באשר לסמכותי העניינית לדון בה. כמו כן, נטען כי משמעותו של הסעד המבוקש, על רקע צורתו הטרפזית של המגרש, היא פלישה לשטח הנתבעים ויצירת מקום חניה בצמוד לדירתם באופן שיוריד מערך הדירה ויפריע לניהול חייהם של הנתבעים. במסגרת סיכומיהם (כמו גם בכתבי הטענות), הנתבעים מגוללים את הרקע ההיסטורי של החלקות, על מנת לבסס את טענתם כי מדובר בחלוקה נהוגה של החלקות – שלא בדרך שווה, בגינה ניתנו היתרי בנייה לבניית הדירות, ושלאורך שנות קיומן של החלקות אף אחד מבעליהם לא טען בקשר לאופן החלוקה, ויתרה מכך – בעליה של חלקת התובעים ידעו על החלוקה וחתמו על כך במסגרת הבקשות שהגישו הבעלים להיתרי הבנייה לאורך השנים. כמו כן, הנתבעים מסתמכים על הסכמי החכירה מול רמ"י לאורך השנים, לפיהם שטח החלקה הוא משוער ויכול להיות קטן או גדול יותר מהרישום, ואכן במשך כל השנים בעלי החלקות הסכימו לחלוקה הקיימת כפי שמשתקף בין היתר מהמסמכים עליהם חתמו. הנתבעים גם מסתמכים על פסיקה דומה המוכיחה, לטענתם, כי אין מקום להעלאת טענות חלוקה כגון בנסיבות דנא.

דיון והכרעה

16. אקדים מסקנה לדיון ואומר כי לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ושמעתי את העדים מטעם הצדדים וטענות הצדדים בעל-פה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל.

התייחסות לטענותיהן המקדמיות של הנתבעים

17. טרם אדון בגופם של דברים, אתייחס בקצרה לטענות המקדמיות שנטענו על ידי הנתבעים. ראשית, נטען להעדר סמכות עניינית. טענת הנתבעים בהקשר זה נתמכת בכך שהסעדים המבוקשים בכתב התביעה עניינם – בסופו של יום, בזכויות קנייניות במקרקעין ועל כן למעשה מדובר בתביעת בעלות במסווה של תביעה לסילוק יד, ועל כן הסמכות נתונה לבית המשפט המחוזי. יצוין כי טענה זו כפי שנוסחה לעיל, נטענה לראשונה רק במסגרת סיכומי הנתבעים, כאשר בכתבי הגנה נטען בשפה רפה רק ביחס לחוסר תום ליבם של התובעים. עם זאת, גם לגופו של עניין לא מצאתי ממש בטענה זו מאחר שעניינה של התביעה כמו גם הסעד המבוקש בה הוא לסילוק ידם של הנתבעים מהשטח הנטען של התובעים. תביעה זו מצויה בסמכותו של המפקח על המקרקעין, בהתאם לסעיף 72(ב) לחוק המקרקעין הקובע סמכות מקבילה למפקח על המקרקעין ולבית משפט המוסמך לדון בסכסוך שעילתו "בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף". ברי, כי לפסיקה בתביעות מעין אלו השלכות קנייניות ביחס לבעלות הצדדים בשטחים מושא התביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/484/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אולם, כבר נקבע בפסיקה כי למפקח על רישום המקרקעין סמכות לדון גם בהיבטים אלו מכוח סמכותו הנגזרת לפי סעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (ראו: ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' דן ירדני, פ"ד לח(4) 487, 496 (1984)) – כי אז, הרי שבידי הסמכות לדון בתביעה, על אף שהפועל היוצא שלה בקביעות קנייניות.

18. טענה נוספת שנטענה על ידי התובעים, על אף העובדה שהם מודים בכך שלהם שטח עודף על פני שטח התובעים, כי "עד היום לא נערכה מדידה אובייקטיבית של השטח, כך שהנתבעים מסייגים את מדידת התובעים עד שתיערך מדידה אובייקטיבית מטעם שני הצדדים". בכל הכבוד, דין הטענה/בקשה להידחות. ראשית, טענה זו נטענה רק בסיכומי הצדדים ולא הוזכרה, אף לא ברמז, לאורך ההליך כאשר התובעים טענו כבר בראשית ההליך על סמך חוות דעת מודד כי בידי התובעים שטח נוסף של 33.5 מ"ר – טענה שלא הופרכה באף שלב על ידי התובעים. משכך, אין בידי לקבל בקשה זו של התובעים למנות – בשלב הסופי של ההליך, מודד מטעמי. בנוסף על כך, טענת התובעים מבוססת על שתי חוות דעת שמאיות, האחת מיום 11.11.2014 (ת/4) והשנייה מיום 25.4.2023 (ת/19) – שתיהן נערכו לצרכים פיננסיים מול הבנק ושתיהן קובעות כי שטח חלקת התובעים הוא 314.5 מ"ר. מנגד, התובעים לא הביאו חוות דעת הסותרת קביעה זו, ויתרה מכך – אף גולדברג, הבעלים דאז של חלקת התובעים, הסתמכו על קביעה זו במסגרת התביעה בהמרצת פתיחה שהגישו לבית המשפט המחוזי להצהיר כי הם בעלי הזכויות של חלקה בשטח 348 מ"ר. משכך הם פני הדברים, התובעים מושתקים מלהעלות טענה בדבר שיעור החלוקה בשטח, בהתאם לטענת התובעים.

19. על רקע האמור יש לפנות ולדון בגופם של דברים, וזאת על סמך הנחת המוצא לענייננו, שאין עליה מחלוקת, כי המקרקעין מחולקים באופן לא שווה לטובת התובעים.

התובעים עמדו בנטל להוכיח את זכויותיהם הקנייניות במקרקעין

20. בהעדר רישום לבית ולחלקות שבבעלות הצדדים, אני סבור שהתובעים עמדו בנטל ההוכחה להראות כי החלקה שבבעלותם אמורה להיות בשטח של 314.5 מ"ר המהווים מחצית משטח המגרש. עובדה זו נתמכת בשלל מסמכים אותם הציגו התובעים שאפרט את חלקם להלן, ואתחיל מהמסמכים שהומצאו לנתבעים עצמם בתקופה בה רכשו את הזכויות בחלקה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/484/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(-) בחוזה המכר בין התובעים ובין הבעלים הקודמים (ממך) צוין כי המוכר (ממך) הוא בעלי החזקה הבלעדית של "מלוא זכויות החכירה לדורות בספרי מינהל מקרקעי ישראל בהתאם להסכם חכירה בתיק מנהל 52326921 מ, ובספרי חברת שכון אזרחי בע"מ של בית צמוד קרקע המצוי על חלק מחלקה בשטח רשום באישור זכויות מינהל מקרקעי ישראל של 314.5 מ"ר..." (ת/17);

(-) הצהרת התובעים לרשויות המס בקשר לעסקה בה נכתב ששטח המגרש הוא 314.5 מ"ר (ת/17 – נספח לחוזה המכר).

(-) בחוזה החכירה בתיק המנהל שצוין בהסכם לעיל, מיום 3.7.2017 בקשר למגרש התובעים צוין: "השטח": 314.5 מ"ר בערך" (ת/8);

(-) אף בחוזה החכירה בתיק המנהל שצוין בהסכם לעיל, מיום 25.6.2017 בקשר למגרש הנתבעים צוין: "השטח": 314.5 מ"ר בערך" (ת/14);

(-) בהודעת הרשות מיום 4.7.2017 צוין כי השטח שהועבר לתובעים ממך הוא 314.5 מ"ר (ת/10);

(-) במסמך שכותרתו "אישור זכויות" מיום 21.7.2024 חתום על ידי החברה המשכנת – שיכון אזרחי בע"מ, נכתב כי התובעים הם בעלים של מחצית מזכויות המקרקעין (ת/3).

כל אלו מוליכים למסקנה כי הנתבעים רכשו את הזכויות בחלקה שלהם, בידעם כי להם מחצית משטח המקרקעין – 314.5 מ"ר, ידיעה שאוששה גם בשלב מאוחר יותר (משנת 2017) במסגרת הצהרות רשמיות של הגורמים האמונים על רישום המקרקעין והסדרתם (רמ"י והחברה המשכנת).

21. מנגד, הנתבעים לא הרימו את הנטל להוכיח שהנתבעים ידעו כי רכשו חלקה בשטח קטן יותר מזו שצוינה בהסכם המכר ושלנתבעים שטח עודף על פניהם. עיון בטענות הנתבעים מעלה כי עיקרן בכך שהנתבעים חתמו בעת הרכישה על מפה טופוגרפית של המקרקעין, שהיא אותה מפה מאז נרכשו המקרקעין, ועל כן ידעו על אופן החלוקה הבלתי שוויונית של המקרקעין. ואולם, הנתבעים לא דייקו שכן עיון במפה הטופוגרפית (ת/2) מעלה כי החתימה של התובעים היא על גבי מדידה משנת 2016, שנתיים לאחר רכישת החלקה על ידי התובעים. בחקירתו נשאל התובע על נסיבות החתימה על המפה האמורה ובתשובתו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/484/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ציין כי מדובר בחתימה לצורך לקיחת משכנתא ורכישת נכס אחר לאור דרישת הבנק שרצה לדעת מהו הנכס בבעלות התובעים (עמ' 3 לפרוטוקול מיום 23.6.2024). גרסה זו עולה בקנה אחד עם גרסת התובעים לפיה המגרש נרכש על ידם בשנת 2014 ללא משכנתא, ורק כעבור מספר שנים בעקבות לקיחת משכנתא לצורך רכישת נכס אחר התגלה השטח העודף המצוי בידי הנתבעים (ראו פרוטוקול הדיון מיום 18.9.2023 בעמ' 1-2) – גרסה שלא הופרכה על ידי הנתבעים. משכך, אני סבור שאין בטענה זו כדי לבסס ידיעה של התובעים באשר לחלוקת המגרש בעת רכישתו.

22. עוד מסתמכים הנתבעים על כך שבחלק מהמסמכים שהובאו על ידי התובעים כהוכחה לכך שבעלותם 314.5 מ"ר, נאמר כי מדובר בחלוקת אומדן ("בערך") וצוין כי ייתכנו שינויים בחלוקה בפועל. כמו כן הנתבעים מפנים להסכם החכירה בין הבעלים הקודמים של חלקת התובעים (ה"ה כהן) משנת 1987 בו צוין כי החוכר (הרוכשים) מצהירים שידוע להם ששטח המגרש וגבולותיו אינם סופיים, ושידוע להם שבעקבות מדידה לצורכי רישום עלול להתברר ששטח המגרש קטן או גדול יותר מהשטח לפיו נקבע הערך היסודי של המגרש.

23. אמנם אכן, בחלק מהמסמכים שהובאו לעיל, מטעם התובעים, צוין במפורש כי מדובר בחלוקה משוערת וייתכנו שינויים בפועל (ראו לדוגמה ת/8 ו-ת/14), אולם הן ב"אישור זכויות" מיום 21.7.2024 החתום על ידי החברה המשכנת (ת/3) והן בהודעת הרשות (ת/10) צוין כי בבעלות התובעים מחצית מזכויות הבעלות במקרקעין - 314.5 מ"ר. בנוסף על כך לא ניתן להתעלם מעמדתה הרשמית של רמ"י במסגרת התביעה בהמרצת פתיחה אותו יזמו הבעלים דאז של חלקת הנתבעים, כי מדובר בחלוקה שוויונית של המקרקעין (ראו ת/16). כמו כן, נכון הייתי לקבל סטייה מסוימת מחלוקה שוויונית של המקרקעין על סמך אותה הסתייגות במסמכי רמ"י – לרבות בהסכם החכירה משנת 1987 (שהתובעים כלל לא היו צד לו), ואולם במקרה דנא אין מדובר בסטייה מזערית לטובת הנתבעים אלא בשטח משמעותי של כ-34 מ"ר בו הנתבעים עושים שימוש משמעותי ובלעדי, ואין בהסתייגות האמורה כדי לרפא את החלוקה האמורה.

24. יצוין כי ההסבר שניתן על ידי המומחה מטעם הנתבעים, איננו שרים, לחלוקה הבלתי שוויונית בשטח חרף האמור במסמכים לעיל הוא כלהלן: "הכלל המקובל תמיד שזכויות הבניה של כל אחד מהחצאים נגזרות לפי מחצית הזכויות בחלקה ואילו הגדרות הושארו במקומם על פי מצב החלוקה הקיימת בפועל" (עמ' 22 לחוות הדעת). דומה כי הנתבעים לא אימצו הסבר זה וממילא לא טענו זאת בסיכומיהם, ומכל מקום גם כפי שעולה מחקירתו של המומחה, מדובר בהערה בעלמא ולמצער פרקטיקה נוהגת שלא הוכחה במקרה דנא (ראו בהקשר זה בפרוטוקול הדיון, בעמ' 9 שורות 39-46).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/484/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. את עיקר יהבם תולים הנתבעים בחלוקה היסטורית שנעשתה, ככל המקרה בשל צורת המגרש, ועליה הסכימו כל הבעלים של החלקות לאורך השנים. הנתבעים נבנים הן על חוות דעת המומחה אינג' שרים מטעמם שסקר בהרחבה את המצב הרישוי והתכנוני של המקרקעין, והן על שלל מסמכים שהובאו גם כן בחוות הדעת וביניהם: בקשה להיתר בניה משנת 1970 מהבעלים דאז של חלקת הנתבעים אליו צורפה תוכנית המגרש – כפי שהיא כיום, ועל הבקשה חתמו הבעלים דאז של חלקת התובעים; כך גם להיתר שהתבקש בשנת 1972 ובשנת 1976. יתר על כן, הנתבעים מסתמכים על בקשות להיתר שהגישו הבעלים של חלקת התובעים על סמך תוכנית המגרש שזהה לתוכנית המגרש היום, בשנים 1964 ו-1987 [במאמר מוסגר: עיון בבקשה להיתר משנת 1987 מעלה כי צוין במפורש במסגרת נספח חישוב שטחים כי שטח החלקת היא מחצית משטח המקרקעין (ראו: ת/18). כל אלה, לשיטת הנתבעים, מוכיחים כי כל הבעלים של החלקות ידעו והסכימו לחלוקה ההיסטורית הבלתי שוויונית של המגרש.

26. ואולם, הנתבעים לא הביאו ואף לא בדל ראיה לכך שבין הבעלים הקודמים הייתה הסכמה מפורשת לגריעת שטח מחלקת התובעים לטובת חלקת הנתבעים ולכל היותר ניתן ללמוד כי הייתה מעין הסכמה שבשתיקה מכוח האינרציה לאור מצב המקרקעין בעת החלוקה (ראו דיון להלן). בנוסף, במקרה דנא אני סבור כי אין כל רלוונטיות להיבט ההיסטורי של המגרש, ובכלל זה להסכמות, ככל שניתנו, של בעלי החלקות לדורותיהם, בעוד שהנתבעים הראו כי רכשו את החלקה על דעת ההנחה כי המקרקעין חולקו באופן שוויוני ובבעלותם 314.5 מ"ר.

27. עוד מסתמכים הנתבעים על האמור בחוות דעתו של אינג' שרים בעניין מצב חלוקת החלקות בשכונה, כאשר לטענת שרים – על פי דוגמאות שהביא בחוות הדעת – "המצב של חלוקת החלקות בשכונה אינו יוצר תמיד חלוקה שווה בין 2 חצאי מגרשים" (עמ' 16 לחוות הדעת). בכל הכבוד, גם לממצא זה אין כל רלוונטיות למצב השטח בענייננו, שכן המומחה הציג תרשימים של מקרקעין סמוכים תוך הסתמכות על מפות שטיבן ומקורן אינן נהירים, וזאת אף מבלי שנעשתה בחינה השוואתית בין מצבם הרישומי והקנייני של אותם מקרקעין למקרקעין מושא התביעה. יתר על כן, התובעים הראו כי בחלק מהמקרקעין אותם הביא המומחה כראייה לחלוקה לא שוויונית, מדובר בבתים משותפים אשר החלקות רשומות בנספח ושטחם מצוין באופן מפורש ופומבי (לדוגמה: המקרקעין בבית המשותף ברחוב טהון 19 – ראו עמ' 7 שורה 39 לפרוטוקול). רוצה לומר, כי העובדה (שלא הוכחה כדבעי) שהחלוקה במקרקעין סמוכים אינה שוויונית עובדה זו כשלעצמה אינה יכולה להשליך על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/484/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המצב הקנייני במקרקעין מושא התביעה ועל כך שהחלוקה הבלתי שוויונית מפקיעה מהתובעים את זכויותיהם הקנייניות.

28. העולה מן האמור, וכפי שעולה מכלל המסמכים הקשורים לרכישת החלקה על ידי התובעים, התובעים רכשו מחצית משטח המקרקעין המהווים 314.5 מ"ר. מנגד, התובעים ידעו היטב לאורך כל הדרך כי ברשותם שטח עודף על חשבון התובעים ולראייה העובדה כי הבעלים דאז של חלקת התובעים אשר מכרו את החלקה לנתבעים, הגישו בסמוך לפני המכירה תביעה בהמרצת פתיחה להצהיר כי הם הבעלים של השטח כיום (348 מ"ר) – תביעה שנמחקה בסופו של יום מסיבות שלא הובררו עד תום. כך גם עולה מחקירתו של הנתבע קירשנבאום, הבעלים של החלקה, כי ערב הרכישה היה מודע בדבר המחלוקת בעניין השטח העודף ואף על פי כן רכש את השטח תוך שהוא סבור שמדובר בעניין כספי גרידא שניתן להסתדר לגביו; ראו פרוטוקול הדיון מיום 23.6.2024, בעמ' 10 שורות 14-36:

"ש. אתה בדקת את השטח לפני שרכשת אותו

...
ש. נכון שלא הזמנת מודד שימדוד לך את השטח לפני שרכשת
ת. נכון. ראיתי את המפה שהיית מציג שהיו בשני הצדדים. המפה משנת 2016.
ש. אני מציגה לך את מפה. אתה יכול להראות לי איפה כתוב על המפה מידה של השטח שלך
ת. אני לא יודע. לא כתוב
ש. ידעת לפני הרכישה שהשטח הוא 348
ת. ידעתי לפי הרכישה על המחלוקת המשפטית האם זה 348 או 314.
כשאני קניתי את הבית ידעתי על המחלוקת המשפטית ועל הסכם הרכישה. אני מתחבר למה שהמומחה אמר שהפער של 30 ומשהו מטר כיוון שכל הדיון שבין הצדדים הוא על שטח לוגיסטי לא קשור לזכויות הבניה, אני הבנתי בין 10 ל- 20 אחוז עשיתי את החשבון שהוא עשה.
ש. ידעת שזה שווי ואז לא היה אכפת לך לשלם
ת. ידעתי על המחלוקת כשנכנסתי להסכם הרכישה. בכל מקרה מה שהוצג לי מהבעלים הקודמים המחלוקת בסוף הסתכם לסך כספי שהוא לא כל כך גדול ואני לא מוכן לשלם כלום.
ש. למרות שידעת ששטח שאתה רוכש הוא 348 מטר הסכמת שבהסכם המכר יהיה כתוב 314.5
ת. נכון
ש. בסעיף 4.2 להסכם המכר שאתה צירפת רשום כי מצטטת. אתה רכשת את זכויות החכירה שלו נכון
ת. כן
ש. בעצם כתוב 314.5 נכון בהסכם החכירה ובאישור הזכויות
ת. נראה לי שכן, לא זוכר
ש. ידעת שהשכן שלך טוען לפלישה לשטח שלו
ת. כן".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/484/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בנוסף על כך, לא נעלם מעיני שבחוקה המכר בין הנתבעים לבעלים הקודמים של חלקה ב' (ת/1) לא צוין שטח החלקה ועל רקע האמור נראה כי דווקא הנתבעים הם אלה שידעו היטב על החלוקה הבלתי שוויונית ולא חפצו לעורר את הנושא מול צדדים שלישיים.

הנתבעים לא הוכיחו הסכמה של התובעים לחלוקה העודפת לזכות הנתבעים

29. כפי שהראיתי לעיל, הנתבעים לא הוכיחו הסכמה מפורשת של חלוקת לא שוויונית של המקרקעין לטובת הנתבעים לאורך הדרך. כמו כן, אף אם התובעים היו מודעים למצב שבשטח (ולא היא), הרי שמעין הסכמה שבשתיקה שכזאת אינה עולה לכדי זכות קניינית של הנתבעים כפי שהם טוענים בהתאם לסעד המבוקש. סעיף 8 לחוק המקרקעין קובע כי עסקה במקרקעין צריכה שתיעשה בכתב – וזאת חרף סעיף 6(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"א-1971 הקובע כי קיבול של חוזה יכול שיעשה בהתנהגות או במעשה. אמנם, הפסיקה ריכזה עם השנים את דרישת סעיף 8 והכירה אף במסמכים "דלים" יחסית בפרטים לצורך קביעת עמידה בדרישות הסעיף – כל זמן שקיים מסמך פיסי עליו הועלו הפרטים ההכרחיים (ראו למשל בע"א 235/75 קאדרי נ' מסדר האחיות צ'רלס הקדוש, פ"ד ל(1) 800 (1976)). ואולם, בענייננו התובעים לא הציגו שום מסמך היכול להוות בסיס לטענתם כי אכן הוקנתה להם זכות קניינית בשטח הנטען, אלא לכל היותר חלוקה היסטורית המצויה על גבי מפת מדידה. ואולם, על מנת שהנתבעים יזכו בשטח עודף על חשבון התובעים עליהם לקבל הסכמה מפורשת וברורה לכך. מאחר שעסקין בבית הראוי להירשם כבית משותף יפים הם לענייננו הדברים שנקבעו ברע"א 259/99 חברת פליצה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה(3) 385, 402 (2001) לעניין בנייה על חשבון רכוש משותף, כלהלן:

"...בבית המיועד להירשם כבית משותף וטרם נרשם ככזה עומדת זכות לדיירים לעשות שימוש וליהנות מחלקי רכוש משותף.. גריעה מהרכוש המשותף והצמדת חלקים ממנו לדירות דיירים מסוימים כפופות להסכמת כל הדיירים, ובלעדיה אין היא תקפה. במסגרת הסכמה כזו נדרש כי בחוזה מכר עם דייר יצוינו במפרט הפרטים הנוגעים לגריעה כזו, ואין בעניין זה הבדל בין בית משותף שנרשם לזה שטרם נרשם ...

גריעה מהשטח המשותף חייבת להיות מפורשת בכתובים ועליה להיות מוצגת באורח קונקרטי, ואין די בקיום הוראה כללית בחוזה המכר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/484/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשיירת לקבלן המוכר שיקול-דעת לגרוע בעתיד שטחים מהרכוש
המשותף בלא פירוט קונקרטי של שטחים...

גריעה מהרכוש המשותף לאחר חתימת חוזה המכר בין הקבלן לדייר
המתבצעת שלא בהסכמתו המפורשת של הדייר איננה תופסת, וכדי
שתיחשב תקפה מן הבחינה המשפטית, עליה לזכות בהסכמתם המפורשת
של כל רוכשי הדירות. אין מסיקים הסכמה או ויתור מכללא על דרך
ההתנהגות או הימנעות מהגשת תביעה". אומר דויטש בספרו הנ"ל, בעמ'
684 :

ההסכמה של הרוכש צריכה להיעשות במפורש, בניגוד לדיני החוזים
הרגילים, המאפשרים גם הסכמה משתמעת. הדבר נובע מן המדיניות
שנועדה להבטיח את ודאותה של ההסכמה של הרוכש, אשר מאבד חלק
מקניינו לטובת הזוכה בהצמדה".

קביעות אלו יפות לענייננו מדין קל וחומר. כפי שהראיתי לעיל התובעים רכשו את החלקה
כשהם יודעים שהיא בשטח של מחצית מהמקרקעין, קרי – מדובר בשטח המוגדר כשטח
פרטי של התובעים וכל גריעה ממנה צריכה הייתה לקבל את הסכמתם. מנגד, הנתבעים לא
הביאו ולו בדל ראיה לכך שהתובעים מחלו באופן מפורש על השטח העודף והסכימו להעביר
לנתבעים ללא תמורה. זאת, במיוחד על רקע העובדה שהובאה לעיל, שהנתבעים רכשו את
החלקה שלהם ביוזמה כי יש בידם שטח עודף על חשבון הנתבעים.

30. הנתבעים מנגד, מבקשים להסתמך על פסיקה שהובאה על ידם שלשיתם הינה פסיקה
מנחה הגורסת כי אין מקום להתערב בחלוקה בשטח. עיינתי בפסקי הדין ולא מצאתי בהם
סיוע לגרסתם. פסק הדין הראשון עליו התבקשו להסתמך הוא פסק דינו של בית המשפט
המחוזי בה"פ (ת"א) 1245/04 **סודאי נ' משה"ב חברה לשכון ופיתוח בע"מ** (8.1.2006)
במסגרת המרצת פתיחה בה ביקשה המבקשת להצהיר כי היא זכאית להירשם כבעלת
זכויות בחלקה ששטחה גדול יותר משטח החלקה הסמוכה באותו מקרקעין. בית המשפט
קיבל את הבקשה בקבעו – על פי הראיות שהובאו לפניו, כי בין בעלי זכויות קודמים היו
הסכמות בעניין אופן חלוקת המקרקעין שהבעלים הנוכחיים אינם יכולים לבטלן או
לשנותן. כמו כן התביעה התבססה על סמך מדידה של החברה המשכנת במסגרתה נקבע
הגבול לצרכי רישום וכן על סמך סעיף בהסכם החכירה בין המשיב בהליך זה לרמ"י בו
נקבע במפורש כי החוכר מודע לכך שגבולות המגרש או הנכס עשויים להשתנות לצרכי
רישום. יצוין כי פסק דין זה אושר על ידי ערכאת הערעור בע"א 1235/06 **עובדיה נ' סודאי**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/484/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(19.3.2022) אשר ציינה במיוחד את נושא ההסכמות שהוכחו על ידי המבקשת בערכאה הדיונית ואת האמור בהסכם החכירה.

ואולם, במקרה דנא הנתבעים לא הביאו כל ראיה להסכמה מפורשת, שאינה רק הסכמה שבשתיקה, בין הבעלים הקודמים ביחס לחלוקה לא שוויונית של המקרקעין, לרבות בהסכם החכירה בין רמ"י ובין התובעים (ולא נעלם מעיני הסכם החכירה בין רמ"י לבעלים הקודמים שם מצוין סעיף דומה). מכל מקום, חרף האמור בהסכם החכירה, עמדתה של רמ"י כפי שהובעה במספר מסמכים שהובאו לעיל היא כי מדובר בחלוקה שוויונית של המקרקעין. יתר על כן, בפני הבעלים הקודמים של חלקת הנתבעים הייתה ההזדמנות להוכיח בעלות על זכויותיהם בחלקה, במסגרת ההליך בהמרצת פתיחה שהם נקטו בו, אך מסיבות שאינן ברורות לא המשיכו בהליך ואין להם ולחלפיהם (הנתבעים כאן) להלין אלא על עצמם.

31. בנוסף, הנתבעים (בעקבות חוות דעת המומחה) מסתמכים על פסק דינו של בית משפט השלום בת"א (אשקלון) 61922-03-21 **דאבוש נ' פריד** (10.10.2023), ואולם פסק דין זה עסק בבית משותף (דו-משפחתי) שנרשם וממילא כל בעל דירה ידע מה חלקו, אך נקודת המחלוקת בין הצדדים הייתה בנוגע לשימוש הייחודי בחלקים המהווים רכוש משותף, כאשר על פי פסק הדין שני הצדדים עשו שימוש כאמור. כמו כן, וכפי שנקבע בפסק הדין התובעים לא הוכיחו שהנתבעים מחזיקים בשטח גדול משל התובעים (ראו, שם פסקה 7). במובן זה, פסק הדין והמטריה המשפטית שלו (העוסקת בעיקרה ברשות מכללא לשימוש ייחודי (הדדי) ברכוש המשותף) כלל אינו דומה לתביעה דנא שעניינה בסילוק יד הנתבעים משטח השייך קניינית לתובעים, ובאשר אין מחלוקת שהנתבעים מחזיקים בשטח עודף על פני התובעים.

סיכום ותוצאה אופרטיבית

32. עלה בידי התובעים להוכיח כי רכשו את החלקה בשטח של 314.5 מ"ר, ואילו הנתבעים לא הצליחו להוכיח כי התובעים או קודמיהם ויתרו באופן מפורש וברור על חלק מהשטח בבעלותם ומצוי בשימושם של הנתבעים. משכך דין התביעה לסילוק ידם של הנתבעים מהשטח העודף (33.5 מ"ר) על חשבון התובעים – להתקבל. בהמשך לסיורי במקום ולאור האמור בחקירתו של הנתבע קירשנבאום (עמ' 10 לפרוטוקול הדיון, שורות 37-40), אני קובע כי המחסן בשטח הנתבעים ייהרס ומחלקו יינתן לתובעים השטח הנ"ל בהתאם למדידה בשטח על ידי מודד מוסמך שיוזמן על ידי התובעים וימומן בשווה בין הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/484/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

33. יובהר כי קיום הצו האופרטיבי מוטל על כלל הנתבעים, ביחד ולחוד (לעניין מעמדו של שוכר בתביעה לסילוק יד ראו: ע"א 1480/02 גרש אפרים נ' נציגות הבית המשותף (09.07.2003); (המפקח על המקרקעין רחובות) 132/17 וייס רחל נ' ראובן אורי, בפסקה 11 (02.06.2019)).

34. באשר לפסיקת הוצאות, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאות ריאליות של בעל הדין שכנגד (תקנות 151(א) ו-152 לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018). במקרה דנא לא מצאתי טעם לסטות מהכלל האמור, ועל כן הנתבעים, ביחד ולחוד, יישאו בהוצאות התובעים בסך של 9,000 ש"ח שישולמו לתובעים תוך 30 יום מהיום.

ניתן היום, ה' חשון תשפ"ה (5 נובמבר 2024) בהעדר. עותק יישלח


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון